Important Notes :2953

سوالنمبر01

اصول فقہ کی اضافی اور لقبی تعریف اور غرض وغایت بیان کریں نیز فقہ اور اصول فقہ کے درمیان فرق وضع کریں۔

جواب

1۔ اصول فقہ کا تعارف

اصول فقہ وہ علم ہے جس میں شرعی احکام کے دلائل، ان کے اخذ کرنے کے طریقے اور مجتہد کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ علم فقہ کی بنیاد اور اس کی کنجی ہے۔

2۔ اصول فقہ کی لغوی تعریف

اصول: اصل کی جمع، بمعنی بنیاد، جڑ

فقہ: سمجھ بوجھ، گہری سمجھ

لغوی اعتبار سے اصول فقہ کا مطلب ہے:

فقہ کی بنیادیں یا سمجھنے کے اصول

3۔ اصول فقہ کی اضافی تعریف

اضافی تعریف میں مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق بیان کیا جاتا ہے:

اصول فقہ وہ اصول ہیں جن کے ذریعے فقہ (شرعی احکام) کو سمجھا اور اخذ کیا جاتا ہے۔

4۔ اصول فقہ کی لقبی (اصطلاحی) تعریف

اصطلاحی یا لقبی تعریف علماء کے نزدیک یوں ہے:

اصول فقہ وہ علم ہے جس میں شرعی احکام کے اجمالی دلائل اور ان سے احکام اخذ کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔

(یہ تعریف امام غزالی اور دیگر اصولیین کے نزدیک معروف ہے)

5۔ اصول فقہ کے موضوعات

اصول فقہ میں درج ذیل امور زیر بحث آتے ہیں:

قرآن و سنت سے احکام اخذ کرنے کے اصول

اجماع اور قیاس

عام و خاص، مطلق و مقید

ناسخ و منسوخ

حکم شرعی کی اقسام

6۔ اصولِ فقہ کی غرض

اصولِ فقہ کی بنیادی غرض یہ ہے کہ:

مجتہد کو صحیح استنباطِ احکام کا طریقہ سکھایا جائے

شرعی دلائل کو درست انداز میں سمجھا جائے

7۔ اصولِ فقہ کی غایت

اس علم کی اعلیٰ ترین غایت یہ ہے کہ:

انسان شریعتِ اسلامی کے احکام کو صحیح، مضبوط اور معتبر بنیادوں پر سمجھ سکے اور امت کو درست رہنمائی فراہم کرے۔

8۔ فقہ کا تعارف

فقہ وہ علم ہے جس میں انسان کے عملی افعال کے شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں، جیسے:

نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، تجارت وغیرہ۔

9۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف

فقہ وہ علم ہے جس میں دلائلِ تفصیلیہ سے حاصل شدہ شرعی احکامِ عملی بیان کیے جاتے ہیں۔

10۔ فقہ اور اصولِ فقہ میں فرق

فقہ: عملی احکام سے بحث کرتا ہے

اصول فقہ: احکام اخذ کرنے کے اصول بیان کرتا ہے

11- فقہ اور اصول فقہ میں فرق

فقہ کی غرض: مکلف کے لیے حکم جاننا

اصول فقہ کی غرض: حکم نکالنے کا طریقہ سکھانا

12- فقہ اور اصول فقہ میں فرق

فقہ کہتی ہے: نماز فرض ہے

اصول فقہ بتاتا ہے:

فرض ہونے کا حکم قرآن کی آیت اور امر کے صیغے سے کیسے نکلا

خلاصہ

اصول فقہ، فقہ کا ذریعہ اور بنیاد ہے۔

فقہ بغیر اصول کے اندھی تقلید ہے، اور اصول بغیر فقہ کے محض نظری علم۔

سوالنمبر02

برصیغر میں اصول فقہ کے تاریخی ارتقا پر روشنی ڈالیں ۔

جواب

1۔ اصول فقہ کا تعارف

اصول فقہ وہ علم ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے شرعی احکام کیسے نکالے جاتے ہیں۔ یہ علم فقہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

2۔ برصغیر میں اسلام کی آمد

برصغیر میں اسلام محمد بن قاسمؒ کے ذریعے پہنچا۔ اسلام کے ساتھ اسلامی قانون اور فقہی سوچ بھی یہاں آئی۔

3۔ ابتدائی دور کی فقہی تعلیم

شروع میں لوگ روزمرہ مسائل سیکھتے تھے۔ اصول فقہ کو الگ علم کے طور پر نہیں بلکہ فقہ کے ضمن میں پڑھایا جاتا تھا۔

4۔ عرب اور غیر ملکی علماء کا کردار

عرب، ایرانی اور وسط ایشیائی علماء نے برصغیر آ کر فقہ اور اصول فقہ کی بنیادی تعلیم دی۔

5۔ فقہِ حنفی کا غلبہ

برصغیر میں زیادہ تر لوگ فقہِ حنفی پر عمل کرتے تھے، اسی لیے اصول فقہ حنفی زیادہ پڑھایا گیا۔

6۔ سلطنتِ دہلی کے زمانے میں اصول فقہ

سلطنتِ دہلی کے دور میں قاضی اور مفتی اصول فقہ کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے۔

7۔ مغلیہ دور میں علمی سرپرستی

مغلیہ بادشاہوں نے علماء کی عزت کی اور مدارس قائم کیے، جس سے اصول فقہ کو فروغ ملا۔

8۔ دینی مدارس کا قیام

اس دور میں کئی مدارس قائم ہوئے جہاں اصول فقہ کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جانے لگا۔

9۔ درسِ نظامی اور اصول فقہ

درسِ نظامی کے نصاب میں اصول فقہ کی کتابیں شامل کی گئیں، جس سے یہ علم منظم ہو گیا۔

10۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی خدمات

شاہ ولی اللہؒ نے قرآن و سنت کو سمجھنے پر زور دیا اور اصول فقہ کو عام فہم انداز میں پیش کیا۔

11۔ فرنگی محل کے علماء کا کردار

فرنگی محل کے علماء نے اصول فقہ میں منطق اور دلیل کو اہمیت دی اور اس علم کو مضبوط بنایا۔

12۔ انگریز دور کے اثرات

انگریزوں کے دور میں اسلامی قانون کمزور ہوا، لیکن علماء نے اصول فقہ کی تعلیم جاری رکھی۔

13۔ دارالعلوم دیوبند کی خدمات

دارالعلوم دیوبند نے اصول فقہ کو دینی بنیادوں پر محفوظ رکھا اور مجتہدانہ سوچ کو زندہ رکھا۔

14۔ قیام پاکستان کے بعد اصول فقہ

پاکستان بننے کے بعد جامعات اور مدارس میں اصول فقہ کو جدید انداز میں پڑھایا جانے لگا۔

15۔ نتیجہ

برصغیر میں اصول فقہ کا ارتقا بتدریج ہوا۔ یہ علم آج بھی فقہ اور اسلامی قانون کی بنیاد ہے۔

سوالنمبر03

تعا مل کا معنی مفہوم بیان کریں نیز تعامل بحیثیت ماخذ احکام پر روشنی ڈالیں۔

جواب

1۔ تعامل کا لغوی معنی

تعامل عربی لفظ عمل سے نکلا ہے۔

لغوی طور پر اس کا مطلب ہے:

ایک دوسرے کے ساتھ کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا۔

2۔ تعامل کا اصطلاحی مفہوم

اصولِ فقہ میں تعامل سے مراد ہے:

کسی عمل کا علماء یا مسلمانوں میں مسلسل رائج ہو جانا اور اس پر عمل ہونا۔

3۔ تعامل اور عرف میں فرق

تعامل زیادہ تر علماء کے عمل سے متعلق ہے۔

عرف عوام کے رواج کو کہتے ہیں۔

4۔ تعامل کی اہمیت

تعامل شریعت کو عملی زندگی سے جوڑتا ہے اور فقہی مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

5۔ تعامل بحیثیتِ ماخذِ احکام

فقہِ حنفی میں بعض صورتوں میں تعامل کو احکام اخذ کرنے کا ذریعہ مانا گیا ہے، بشرطیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔

6۔ تعامل کی اقسام

تعامل کی دو بڑی اقسام ہیں:

تعاملِ عام

تعاملِ خاص

7۔ تعامل عام کی وضاحت

جو عمل عام مسلمانوں میں رائج ہو اور نسل در نسل چلتا آ رہا ہو، اسے تعاملِ عام کہتے ہیں۔

8۔ تعاملِ خاص کی وضاحت

جو عمل خاص علماء اور فقہاء میں رائج ہو، اسے تعامل خاص کہتے ہیں۔

9۔ تعامل کو دلیل ماننے کی شرائط

قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو

کسی قطعی دلیل کے مخالف نہ ہو

مسلسل اور معروف ہو

10۔ تعامل کی عملی مثال

مثلاً اذان کے الفاظ کا طریقہ یا جماعت میں صفوں کی ترتیب، یہ امور تعامل سے ثابت ہیں۔

11۔ تعامل اور اجتہاد کا تعلق

مجتہد نئے مسائل میں تعامل کو دیکھتا ہے تاکہ امت کے عملی رویے کو سمجھ سکے۔

12۔ تعامل کی حدود

تعامل کو مستقل شرعی دلیل نہیں بلکہ معاون ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ

تعامل اسلامی فقہ میں ایک اہم مگر معاون ماخذ ہے۔ یہ قرآن و سنت کے تابع رہ کر احکام کے فہم اور اطلاق میں مدد دیتا ہے، مگر خود مستقل دلیل نہیں بنتا۔

سوالنمبر04

حکم وضعی کی اقسام میں شرط سبب اور مانع کا معنی مفہوم بیان کریں مثالیں بھی ذکر کریں ۔

جواب

1۔ حکم وضعی کا تعارف

حکم وضعی وہ حکم ہے جو شرعی قانون کے تحت کسی شخص یا چیز پر لگایا جاتا ہے۔

مثال: نماز فرض ہے، روزہ واجب ہے۔

2۔ حکم وضعی کی اہمیت

یہ علماء کو شرعی احکام کی تشریح اور عملی زندگی میں رہنمائی دیتا ہے۔

3۔ حکم وضعی کی اقسام

حکم وضعی کی اہم اقسام درج ذیل ہیں:

شرط

سبب

مانع

4۔ شرط کا لغوی معنی

شرط عربی لفظ شرط سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے:

وہ چیز جس کے بغیر کوئی فعل یا حکم ممکن نہیں۔

5۔ شرط کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر شرط وہ چیز ہے جس پر حکم کا تعلق مشروط ہوتا ہے۔

مثال: وضو فرض ہے اگر پانی دستیاب ہو۔

6۔ شرط کی مثال

نماز پڑھنا واجب ہے اگر وقت موجود ہو

روزہ واجب ہے اگر بیمار نہ ہو

یہاں پانی دستیاب ہونا یا صحت ہونا شرط ہے۔

7۔ سبب کا لغوی معنی

سبب کا مطلب ہے:

وجہ یا کارن جو کسی حکم کے واقع ہونے یا اثر کرنے کا سبب بنتا ہے۔

8۔ سبب کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر سبب وہ چیز ہے جس کی موجودگی سے حکم وقوع پزیر ہوتا ہے۔

مثال: حج واجب ہو جاتا ہے جب انسان قادر ہو اور استطاعت حاصل ہو۔

9۔ سبب کی مثال

زکوٰۃ واجب ہے جب مال نصاب تک پہنچے

قصاص لازم ہے جب جان لی جائے

یہاں نصاب اور قتل ہونا سبب ہیں۔

10۔ مانع کا لغوی معنی

مانع کا مطلب ہے:

رکاوٹ یا وہ چیز جو حکم کے وقوع کو روکتی ہے۔

11۔ مانع کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر مانع وہ چیز ہے جو حکم کے نفاذ یا اثر کو روک دے۔

مثال: روزہ نہیں ہوگا اگر بیمار یا سفر میں ہو۔

12۔ مانع کی مثال

نماز نہیں ہوگی اگر پاگل ہو یا شراب میں ہو

زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر مال نصاب تک نہ پہنچے

یہاں بیماری، پاگل پن یا مال کی کمی مانع ہیں۔

خلاصہ

حکم وضعی کی یہ تین اقسام فقہ میں بہت اہم ہیں:

شرط: حکم کا مشروط ہونا

سبب: حکم کے وقوع کی وجہ

مانع: حکم کے نفاذ میں رکاوٹ

یہ سمجھنا فقہاء کے لیے ضروری ہے تاکہ ہر حکم کو صحیح طور پر لاگو کیا جا سکے۔

سوالنمبر05

عام اور خاص کا معنی مفہوم مثالوں سے واضع کریں ۔

جواب

1۔ تعارف

اصول فقہ میں عام اور خاص دو اہم اصطلاحات ہیں جو فقہی احکام اور نصوص کی تشریح میں استعمال ہوتی ہیں۔

2۔ عام کا لغوی معنی

عام عربی لفظ عام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے:

وسیع، سب پر محیط، سب کو شامل کرنے والا۔

3۔ عام کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر عام وہ لفظ یا حکم ہے جو کسی محدود فرد یا چیز کے بجائے سب پر لاگو ہوتا ہے۔

مثال: "الصلوة فرض على المؤمنين" یعنی نماز سب پر فرض ہے۔

4۔ عام کی مثالیں

قرآن کی آیت: "اقیموا الصلاۃ" ⟶ سب مسلمانوں پر نماز فرض

زکوٰۃ واجب ہے تمام مالدار مسلمانوں پر

یہ سب پر محیط ہیں، اس لیے عام کہلاتے ہیں۔

5۔ خاص کا لغوی معنی

خاص عربی لفظ خاص سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے:

محدود، مخصوص، منتخب۔

6۔ خاص کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر خاص وہ لفظ یا حکم ہے جو صرف کسی محدود شخص، جگہ یا چیز پر لاگو ہوتا ہے۔

مثال: "ھذا مخصوص" یعنی یہ خاص شخص یا چیز کے لیے مخصوص ہے۔

7۔ خاص کی مثالیں

کسی فرد کو وصیت کرنا: "میں اپنی کتاب علی کو دوں گا" ⟶ صرف علی کے لیے

مخصوص جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم: مسجد کے اندر خاص فضیلت

8۔ عام اور خاص کا فرق

پہلوعام خاص محیط سب پر محدود

مثال

تمام مسلمانوں پر نماز

صرف علی کو کتاب دینا

اطلاق

ہر ایک پر

منتخب افراد یا چیز پر

9۔ عام و خاص کی فقہی اہمیت

فقہاء عام و خاص کو نصوص کی درست تشریح اور احکام کے درست نفاذ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

یہ جاننا ضروری ہے کہ حکم سب پر لاگو ہے یا محدود۔

10۔ نتیجہ

عام سب کو شامل کرتا ہے اور خاص کسی محدود چیز یا فرد کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔

یہ اصول نصوص کو سمجھنے اور شریعت کے احکام کے صحیح اطلاق میں مددگار ہیں۔

خلاصہ

عام = سب پر محیط

خاص = محدود اور مخصوص

یہ فرق فقہ کے احکام کے نفاذ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے:

سوالنمبر06

بیان تقریر بیان تفسیر اور بیان تغبیر کو مثالوں سے واضع کریں ۔

جواب

1۔ تعارف

اصول بیان اور ادب میں بیان، تقریر، تفسیر اور تبغیر اہم اصطلاحات ہیں جو الفاظ، مفاہیم اور پیغام پہنچانے کے طریقے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔

2۔ بیان کا لغوی معنی

بیان عربی لفظ بیّن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے:

صاف اور واضح کرنا

3۔ بیان کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر بیان وہ عمل ہے جس میں کسی بات، حقیقت یا خیال کو لوگوں تک صاف اور واضح انداز میں پہنچایا جائے۔

مثال:

"قرآن میں اللہ نے فرمایا..." → قرآن کی بات صاف بیان کی گئی ہے۔

4۔ تقریر کا لغوی معنی

تقریر عربی لفظ قرّر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے:

بولنا یا گفتگو کرنا

5۔ تقریر کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر تقریر وہ عمل ہے جس میں کسی موضوع پر زبانی خطاب یا بات کی جائے۔

مثال:

استاد کا طلباء سے کہنا: "نماز فرض ہے، روزہ واجب ہے"

6۔ تفسیر کا لغوی معنی

تفسیر عربی لفظ فسّر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے:

وضاحت یا تشریح

7. تفسیر کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر تفسیر وہ عمل ہے جس میں کسی متن یا مسئلے کے معنی اور مفہوم کو سمجھایا جائے۔

مثال:

قرآن کی آیت "اقیموا الصلاۃ" کی وضاحت: نماز کب اور کیسے پڑھی جائے۔

8. تبغیر یا بیان تغبیر کا لغوی معنی

تغبیر عربی لفظ غیّر سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے:

کسی چیز کو بدلنا یا نئے انداز میں پیش کرنا

9. بیان تغبیر کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر بیان تغبیر وہ عمل ہے جس میں کسی بات یا پیغام کو آسان اور نئے انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے۔

مثال:

استاد قرآن کی آیت "اقیموا الصلاۃ" کو آسان اردو میں بتائے:

"نماز ہر مسلمان پر فرض ہے"

10- بیان اور تقریر میں فرق

بیان: کسی بات کو صاف اور واضح انداز میں پیش کرنا

تقریر: زبانی خطاب یا گفتگو کا عمل

مثال:

قرآن کی آیت پڑھنا ⟶ بیان

اس پر لیکچر دینا ⟶ تقریر

11- تفسیر اور تعبیر میں فرق

تفسیر: اصل متن یا آیت کے معنی کی تفصیلی تشریح

تعبیر: پیغام کو آسان یا نئے الفاظ میں پیش کرنا

مثال:

"اقیموا الصلاۃ" کی عربی تشریح ⟶ تفسیر

"نماز ہر مسلمان پر فرض ہے" ⟶ تعبیر

12- عملی مثالیں

بیان: "اللہ کی رضا کے لیے نماز فرض ہے"

تقریر: استاد کا طلباء سے خطاب کرنا

تفسیر: نماز کے اوقات اور رکوع و سجدہ کی وضاحت

تغبیر: "نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے"

خلاصہ

بیان: وضاحت اور واضح کرنا

تقریر: زبانی خطاب یا بات کرنا

تفسیر: معنی اور مفہوم کی تفصیل

تغبیر: آسان اور نئے انداز میں پیش کرنا

سوالنمبر07

حکم منسوخ کی اقسام بیان کریں نیز نا سخ کو معلوم کرنے کے طریقوں پر روشنی ڈالیں ۔

جواب

1۔ تعارف

حکم منسوخ وہ شرعی حکم ہے جو بعد میں کسی نئے حکم کی وجہ سے ختم یا بدل دیا گیا۔

یہ فقہ اور اصول فقہ کا اہم موضوع ہے۔

2۔ حکم منسوخ کی ضرورت

حکم منسوخ اس لیے ضروری ہے کہ:

شریعت کے مطابق نئے حالات کے مطابق احکام کو مطابقت دی جا سکے۔

امت کو آسانی اور اصلاح کی طرف رہنمائی ملے۔

3۔ منسوخ کا لغوی معنی

منسوخ عربی لفظ نسخ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے:

ختم کرنا یا بدل دینا

4۔ منسوخ کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر:

وہ حکم جسے بعد میں کسی دوسرے حکم کی وجہ سے نافذ نہ کیا جائے، اسے منسوخ کہتے ہیں۔

5۔ حکم منسوخ کی اقسام

حکم منسوخ کی بنیادی اقسام درج ذیل ہیں:

5.1۔ نسخ حکمی

یہ وہ حکم ہے جس کی جگہ نیا حکم آ جاتا ہے، اور پرانا حکم نافع نہیں رہتا۔

مثال:

رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے انسان کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں تھا۔

5.2۔ نسخ تشریعی

یہ وہ حکم ہے جس کے اثر سے اصل حکم بدل جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔

مثال:

ابتدا میں وضو میں صرف ہاتھ دھونا ضروری تھا، بعد میں پورا وضو فرض ہوا۔

5.3۔ نسخ قضائی

یہ وہ نسخ ہے جو عدالت یا قاضی کے فیصلے کی وجہ سے آتا ہے۔

مثال:

کسی قصاص یا دیات کے بارے میں قاضی کا حکم اصل حکم پر اثر ڈال سکتا ہے۔

5.4۔ نسخ لسانی

یہ نسخ لفظ یا عبارت کی وجہ سے آتا ہے۔

مثال:

قرآن کی آیت میں پہلے اور بعد کی عبارت سے حکم تبدیل ہو جائے۔

6۔ ناسخ اور منسوخ میں فرق

پہلو

ناسخ

منسوخ

معنی

حکم کو بدلنے والا

بدلنے والا حکم یا پرانا حکم

اثر

حکم تبدیل کرتا ہے

نافذ نہیں رہتا

7۔ ناسخ معلوم کرنے کے طریقے

ناسخ معلوم کرنے کے لئے چند اصول ہیں:

7.1۔ ترتیب زمانہ

جو حکم بعد میں آیا، وہ پہلے والے حکم کا ناسخ ہوتا ہے۔

مثال:

ابتدا میں طواف کا طریقہ سادہ تھا، بعد میں مکمل طواف فرض ہوا۔

7.2۔ نصوص کی روشنی

قرآن اور حدیث کے نصوص کی بنیاد پر معلوم کیا جا سکتا ہے:

مثال:

قرآن کی آیات سے معلوم ہوا کہ بعض عبادات کے احکام بدل گئے۔

7.3۔ لفظ کی وضاحت

بعض اوقات لفظ یا عبارت کے معنی کے مطابق حکم بدل جاتا ہے۔

7.4۔ مجتہد کا اجتہادی فیصلہ

فقہاء اجتہاد سے بھی ناسخ معلوم کرتے ہیں، خاص طور پر جب نص صریح نہ ہو۔

8۔ عملی مثالیں

پہلے: شراب پر سزا نہیں

بعد میں: شراب حرام اور سزاوار → ناسخ

9۔ اصول فقہ میں اہمیت

ناسخ و منسوخ کی پہچان سے:

شریعت کے احکام کی صحیح تشریح ممکن ہے

امت کو صحیح دین کی رہنمائی ملتی ہے

10. خلاصہ

حکم منسوخ: وہ حکم جو بعد میں ختم یا بدل دیا جائے

ناسخ: وہ حکم جو پرانے حکم کو بدلتا ہے معلوم کرنے کے طریقے: ترتیب زمانہ، نصوص، لفظ، اور اجتہاد یہ فقہ میں احکام کی درست تفہیم اور نفاذ کے لیے ضروری ہیں۔

سوالنمبر08

تلقید کی تعریف اور اقسام پر روشنی ڈالتے ہوئے تلفیق کو واضع کریں۔

جواب

1. تعارف

اصول فقہ میں تقلید اور تلفیق اہم موضوعات ہیں جو غیر مجتہد کو احکام کے نفاذ میں رہنمائی دیتے ہیں۔

2. تقلید کا لغوی معنی

تقلید عربی لفظ قلد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے:

کسی کے پیچھے چلنا یا اس کی نقل کرنا

3۔ تقلید کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحی طور پر تقلید وہ عمل ہے جس میں عام شخص کسی عالم یا مجتہد کی رائے پر عمل کرے بغیر خود استنباط کیے۔

مثال:

عام مسلمان نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں علماء کی بات پر عمل کرتا ہے۔

4۔ تقلید کی ضرورت

غیر مجتہد خود احکام اخذ نہیں کر سکتا، اس لیے تقلید لازم ہے۔

شریعت کے مطابق آسانی اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

5۔ تقلید کی اقسام: تعارف

تقلید کو فقہاء نے اہمیت کے لحاظ سے تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

6۔ تقلید واجب

وہ تقلید جو غیر مجتہد کے لیے لازم اور فرض ہو۔

مثال:

کسی عام شخص کا فقہاء کی رائے پر عمل کرنا۔

7۔ تقلید مستحب

وہ تقلید جو مستحب ہو، یعنی بہتر عمل کے لیے اختیار کی جائے۔

مثال:

نئے مسئلے میں مشہور مجتہد کی رائے کو اختیار کرنا۔

8۔ تقلید مباح یا مکروہ

وہ تقلید جو اختیاری ہو، نہ لازم نہ واجب۔

مثال:

مسئلہ کے حل میں اپنی رائے کے مطابق عمل کرنا، بشرطیکہ نصوص کے خلاف نہ ہو۔

9۔ تلفیق کا لغوی اور اصطلاحی معنی

لغوی معنی: لفّق = جوڑنا یا ملا دینا

اصطلاحی معنی: دو یا زیادہ علماء کی رائے کو ملا کر عمل کرنا

مثال:

نماز ایک عبادت میں امام ابوحنیفہ کی رائے، دوسری میں امام شافعی کی رائے اختیار کرنا۔

10۔ تلفیق کی شرعی حیثیت

جائز ہے اگر نصوص کے خلاف نہ ہو۔

بعض فقہاء کے نزدیک غیر ضروری یا ممنوع ہو سکتی ہے:

11۔ تقلید اور تلفیق میں فرق

پہلو

تقلید

تلفیق

معنی

کسی ایک عالم کی رائے پر عمل

دو یا زیادہ علماء کی رائے ملا کر عمل

ضرورت

لازم یا مستحب

اختیاری یا حالات کے لحاظ سے

مثال

نماز کے طریقے میں فقہاء کی رائے اختیار کرنا

ایک عبادت میں ابوحنیفہ، دوسری میں شافعی کی رائے اختیار کرنا

خلاصہ

تقلید: غیر مجتہد کے لیے کسی عالم کی رائے پر عمل

تلفیق: مختلف علماء کی رائے کو ملا کر اختیار کرنا

یہ دونوں فقہاء اور عوام کے لیے احکام کی درست اطاعت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔

سوالنمبر09

علم اصول فقہ کے آغاز وار ارتقا پر تفصیلی نوٹ لکھیں ۔

جواب

1۔ تعارف

علم اصولِ فقہ وہ علم ہے جو مسلمانوں کو قرآن و سنت سے احکام حاصل کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔

یہ فقہ کی بنیاد ہے اور اجتہاد میں مددگار ہے۔

2۔ علم اصول فقہ کا مقصد

شرعی احکام کے صحیح نفاذ کو یقینی بنانا

اجتہاد کے لیے قواعد فراہم کرنا

نصوص اور دلائل کے درمیان توازن پیدا کرنا

3۔ آغاز اصول فقہ

آغاز اصول فقہ قرن اول و دوم ہجری میں ہوا۔

ابتدائی طور پر فقہاء نے صرف قرآن و سنت کے اجمالی اصول بیان کیے۔

4۔ ابتدائی علماء کا کردار

امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی۔

ان کے کاموں نے قواعد استنباط احکام کو منظم کیا۔

5۔ فقہ اور اصول فقہ کا تعلق

فقہ: عملی احکام

اصول فقہ: احکام کے حصول کے اصول

اصول فقہ فقہ کا ذیلی اور رہنمائی والا علم ہے۔

6۔ نصوص کی اہمیت

قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس اصول فقہ کے بنیادی ماخذ ہیں۔

علماء نے نصوص کو سمجھنے کے لیے قواعد وضع کیے۔

7۔ قواعد و اصول کی تدوین

ابتدائی دور میں قواعد اجمالی اور غیر منظم تھیں۔

امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالۃ میں اصول فقہ کو منظم شکل میں پیش کیا۔

8۔ اعتدال و اصلاح کی ضرورت

نصوص کے متعدد معنی اور اختلافات کی وجہ سے اصول فقہ نے تشریح اور قواعد فراہم کیے۔

اس سے اجتہاد میں یکسانیت پیدا ہوئی۔

9۔ مدارس اور علم اصول

مدارس کے قیام سے اصول فقہ باضابطہ نصاب کا حصہ بن گیا۔

جیسے: دارالعلوم دیوبند، نظامیہ مدارس وغیرہ۔

10۔ مغلیہ دور میں ارتقا

مغلیہ دور میں اصول فقہ پر تصنیفات اور تعلیمی ترقی ہوئی۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے اصول فقہ کو اجتہادی اور عملی انداز میں پیش کیا۔

11۔ جدید دور میں اصول فقہ

قیام پاکستان کے بعد جامعات اور مدارس میں اصول فقہ کو تحقیقی انداز میں پڑھایا جانے لگا۔

ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح پر اصول فقہ پر کام ہو رہا ہے۔

نتیجہ

اصول فقہ کا ارتقا تدریجی اور منطقی رہا ہے۔

یہ علم آج بھی فقہ اور اسلامی قانون کی فہم، اجتہاد اور نفاذ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

سوالنمبر10

سنت بحیثیت ماخذ پر تفصیلی نوٹ لکھیں ۔

جواب

1. **تعارف**

اسلامی قانون یا شریعت کے اہم ماخذات میں قرآن مجید اور سنت شامل ہیں۔ جہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، وہیں سنت نبی ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریریں ہیں۔ سنت قانون سازی میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہ قرآن کی تشریح اور عملی اطلاق فراہم کرتی ہے۔

2. سنت کی تعریف

سنت کے لغوی اور شرعی معنی درج ذیل ہیں:

لغوی معنی: راستہ، طریقہ، رواج، یا معمول۔

شرعی معنی: نبی ﷺ کے اقوال (قول)، اعمال (فعل) اور تقریریں (تقریر) جو دین کی تشریح یا اسلامی قوانین کے نفاذ کا ذریعہ ہوں۔

3. سنت کی اقسام

سنت کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(ا) قولی سنت

نبی ﷺ کے وہ اقوال جو اسلامی احکام اور اخلاق کی وضاحت کرتے ہیں۔

مثال: "نماز مومن کا ستون ہے۔"

(ب) فعلی سنت

نبی ﷺ کے اعمال اور رویے، جو مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔

مثال: وضو کرنا، نماز کا طریقہ۔

(ج) تقریری سنت

نبی ﷺ کی منظور شدہ تقریریں، یعنی کسی فعل پر خاموش رہنا جس سے اس کی توثیق ہوتی ہے۔

مثال: صحابہ کا کسی اچھے عمل کو کرنے پر نبی ﷺ کا خاموش رہنا۔

4. سنت کا ماخذ قانون کے طور پر کردار

سنت شریعت میں قانون سازی میں چند اہم وجوہات کی بنا پر ماخذ کا درجہ رکھتی ہے:

(ا) قرآن کی تشریح

کئی احکام قرآن میں مختصر بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل سنت سے ملتی ہے۔

مثال: نماز اور زکات کے مخصوص طریقے سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔

(ب) خلا کو پر کرنا

جہاں قرآن میں واضح حکم نہ ہو، وہاں سنت فقہاء کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

(ج) عملی نمونہ

سنت مسلمانوں کے لیے عملی زندگی کا بہترین نمونہ ہے، اور قانون سازی میں عملی اطلاق ممکن بناتی ہے۔

(د) اخلاقی و سماجی قوانین

سنت نہ صرف عبادات بلکہ اخلاق، معاشرت اور تجارتی امور میں بھی رہنمائی دیتی ہے۔

5. سنت کی حجیت

فقہاء نے سنت کی اہمیت اور اس کی قانونی حیثیت کے لیے درج ذیل اصول بیان کیے ہیں:

(ا) قطعی حجیت

اگر سنت کی سند صحیح ہو اور قرآن کے مخالف نہ ہو تو اسے قطعی حجت حاصل ہے۔

(ب) اجماعی حجیت

صحابہ کرام کے متفقہ قول یا عمل کی سنت کو بھی قانون کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔

(ج) تقلیدی حجیت

لوگ اپنی زندگی میں مستند سنت کو عملی نمونہ بنا کر قانون کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔

6. سنت کے ماخذ قانون میں فوائد

احکام کو عملی شکل دیتی ہے۔

قرآن کے مبہم یا مختصر احکام کو واضح کرتی ہے۔

معاشرتی اور اخلاقی اصولوں کو مستحکم کرتی ہے۔

فقہاء کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔

7. سنت کے ماخذ قانون میں حدود

سنت ہمیشہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔

صحیح اور معتبر سند والی سنت ہی قانون کے طور پر قابل قبول ہے۔

ذاتی رائے یا معمولی روایات کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔

8. فقہاء کے نظریات

شافعی اور حنفی فقہ: سنت کو قرآن کے بعد دوسرے اہم ماخذ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔

حنبلی فقہ: سنت کی اہمیت قرآن کے برابر قرار دی جاتی ہے، خاص طور پر صحیح حدیث۔

مالکی فقہ: سنت اور اہل مدینہ کا عمل قانون سازی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

نتیجہ

سنت نہ صرف نبی ﷺ کے اقوال اور اعمال کا مجموعہ ہے بلکہ اسلامی قانون کا لازمی ستون ہے۔ یہ قرآن کی تشریح، معاشرتی ضابطہ اخلاق، اور عملی قانون سازی کا اہم ذریعہ ہے۔ بغیر سنت کے شریعت مکمل نہیں ہوتی اور فقہاء کے لیے رہنمائی مشکل ہو جاتی ہے۔